主題精選：公法上請求權 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 土地法第12條第2項所定復權請求權之消滅時效
發布日期: 2022-09-22
內文
土地法第12條規定：「私有土地，因天然變遷成為湖澤或可通運之水道時，其所有權視為消
滅。前項土地，回復原狀時，經原所有權人證明為其原有者，仍回復其所有權。」復權請求權
之消滅時效期限為何？有二說：
• (一) 因10年間不行使而消滅：私有土地因天然變遷成為湖澤或可通運之水道時，其所有權視
為消滅（土§12I）。又，私有土地之所有權消滅者，為國有土地（土§10II）。因此，復權請求權
應向國有土地之管理機關提出申請，屬於公法上請求權。依行政程序法第131條之規定，公法
上請求權，於請求權人為人民時，因10年間不行使而消滅。
• (二) 因15年間不行使而消滅：私有土地因天然變遷成為湖澤或可通運之水道時，其所有權視
為消滅（土§12I）。所稱視為消滅，並非真正消滅，而是暫時停止其權利之行使。因此，復權
請求權係回復私人原有權利之請求權，屬於私法上請求權。依民法第125條之規定，請求權因
15年間不行使而消滅。
綜上，實務上採15年間不行使而消滅。筆者贊同採
15年，理由是為確保原所有權人之權益，消滅時效
期限宜長，不宜短。此外，消滅時效之起算日，應
自請求權可行使之日起算。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下